

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1294

27 de mayo de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para enmendar el Artículo 5 y añadir un nuevo Artículo 5-A a la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Fideicomisos”, a los fines de establecer un procedimiento limitado de subsanación para la inscripción tardía de fideicomisos testamentarios; preservar la obligatoriedad de inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos; distinguir entre omisiones formales subsanables y omisiones mediadas por fraude, ocultación, mala fe o perjuicio sustancial; disponer los efectos de la subsanación; establecer deberes de notificación aplicables al notario autorizante, fiduciario, albacea o parte interesada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 219-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Fideicomisos”, estableció un marco jurídico especial para regular la creación, administración y efectos de los fideicomisos en Puerto Rico. Entre sus disposiciones centrales, la Ley creó el Registro Especial de Fideicomisos, adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías de la Rama Judicial, y dispuso que todo fideicomiso constituido en Puerto Rico debe inscribirse en dicho Registro.

La inscripción registral cumple una función importante de publicidad, certeza jurídica, protección de terceros, identificación de fiduciarios y prevención de fideicomisos secretos. Por ello, el requisito de inscripción no debe verse como una formalidad vacía, sino como un mecanismo necesario para asegurar la confiabilidad de la institución

fiduciaria y proteger a fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios, herederos, legitimarios, acreedores y terceros con interés jurídico.

Sin embargo, en el contexto de los fideicomisos testamentarios, la falta de inscripción puede producir consecuencias particularmente severas. A diferencia de los fideicomisos otorgados entre vivos, el fideicomiso testamentario responde a una voluntad expresada por una persona que ya ha fallecido. En esos casos, una omisión posterior relacionada con notificación, inscripción, trámite sucesoral o administración fiduciaria puede terminar frustrando una voluntad testamentaria que fue válidamente expresada en el testamento.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que los fideicomisos testamentarios no notificados al Registro Especial de Fideicomisos son nulos conforme al texto vigente del Artículo 5 de la Ley de Fideicomisos. La decisión aplica el mandato estatutario vigente y reafirma la fuerza del requisito de inscripción. No obstante, también evidencia la necesidad de que la Asamblea Legislativa establezca un mecanismo prudente y limitado que permita atender aquellos casos en que la falta de inscripción responda a una omisión formal, inadvertencia, error notarial, trámite sucesoral inconcluso o incumplimiento administrativo, sin fraude, ocultación, mala fe ni perjuicio sustancial a legitimarios, beneficiarios, acreedores o terceros.

Esta Ley no elimina la obligación de inscribir los fideicomisos ni debilita el Registro Especial de Fideicomisos. Tampoco permite que se creen fideicomisos nuevos luego de la muerte del testador sin autorización testamentaria expresa, ni valida actos fraudulentos, simulados o contrarios a la legítima. Su propósito es más preciso: establecer una vía de subsanación judicial para que una omisión formal no destruya automáticamente la voluntad testamentaria cuando dicha voluntad pueda constatarse con claridad, cuando el fideicomiso esté suficientemente determinado en el testamento y cuando la inscripción tardía no cause perjuicio sustancial a derechos protegidos por ley.

El derecho sucesoral reconoce una política pública fundamental: respetar, dentro de los límites de la ley, la última voluntad del testador. Esa política pública debe armonizarse con la necesidad de publicidad registral. La inscripción es esencial, pero su

incumplimiento no debe operar de forma idéntica en todos los casos, sin distinguir entre una omisión subsanable y una conducta fraudulenta o perjudicial. La justicia sucesoral requiere proporcionalidad.

Por ello, esta medida mantiene la nulidad como consecuencia general por falta de inscripción, pero crea una excepción limitada para fideicomisos testamentarios. Bajo dicha excepción, el tribunal podrá conceder un término para inscripción tardía cuando se demuestre que el fideicomiso surge claramente del testamento, que no existe fraude, simulación, ocultación o mala fe, y que la subsanación no afecta derechos de legitimarios, fideicomisarios, acreedores ni terceros de buena fe.

La medida también dispone quiénes podrán solicitar la subsanación, establece criterios para la evaluación judicial, protege derechos adquiridos de terceros, preserva la responsabilidad notarial o fiduciaria cuando proceda, y evita que la subsanación sea utilizada como mecanismo para alterar la voluntad testamentaria o sustituir lo que el testador no dispuso.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa reafirma la importancia del Registro Especial de Fideicomisos, pero también reconoce que el rigor formal no debe convertirse en una herramienta para derrotar innecesariamente una voluntad testamentaria clara, lícita y protegida por nuestro ordenamiento civil.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 219-2012, según enmendada,
2 conocida como “Ley de Fideicomisos”, para que lea como sigue:

3 “Artículo 5. — Registro Especial de Fideicomisos.

4 Se crea el Registro de Fideicomisos adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías
5 de la Rama Judicial, dispondrá reglamentación a los efectos de los requisitos y la forma
6 en que habrá de establecerse el Registro.

1 Todo fideicomiso constituido en Puerto Rico se inscribirá en el Registro Especial
2 de Fideicomisos, bajo pena de nulidad, *salvo lo dispuesto en el Artículo 5-A de esta Ley con*
3 *relación a la subsanación limitada de la inscripción de fideicomisos testamentarios.*

4 En la inscripción se harán constar las siguientes menciones:

5 (a) el nombre del fideicomiso que se constituye;

6 (b) fecha y lugar de su constitución;

7 (c) número de escritura y nombre del notario ante quien se otorgó, en su caso;

8 (d) el nombre y la dirección del fideicomitente;

9 (e) el nombre y la dirección del fiduciario o fiduciarios y de sus sustitutos, si
10 alguno; y

11 (f) el nombre y la dirección del fideicomisario o fideicomisarios y de sus sustitutos,
12 si alguno.

13 El notario que otorga el acto de constitución del fideicomiso tendrá la obligación
14 de notificarlo a la Oficina de Inspección de Notarías no más tarde de los primeros diez
15 días del mes siguiente a su otorgamiento.

16 *En el caso de fideicomisos testamentarios, dicha obligación de notificación deberá cumplirse*
17 *por el notario autorizante del testamento cuando del instrumento surja expresamente la*
18 *constitución del fideicomiso o, en su defecto, por el fiduciario designado, el albacea, el ejecutor de*
19 *la herencia, cualquier fideicomisario, heredero, legitimario o parte interesada con conocimiento de*
20 *la disposición fiduciaria, conforme al procedimiento establecido en el Artículo 5-A de esta Ley.*

21 *La falta de notificación o inscripción dentro del término dispuesto en este Artículo no*
22 *impedirá que un tribunal con competencia autorice la inscripción tardía de un fideicomiso*

1 *testamentario cuando se cumplan estrictamente los requisitos establecidos en el Artículo 5-A de*
2 *esta Ley.*

3 *Nada de lo dispuesto en este Artículo o en el Artículo 5-A se interpretará como autorización*
4 *para crear, modificar, ampliar o sustituir un fideicomiso testamentario luego del fallecimiento del*
5 *testador, salvo que dicha facultad surja de forma expresa del testamento o de una disposición de*
6 *ley aplicable.”*

7 Sección 2. — Se añade un nuevo Artículo 5-A a la Ley Núm. 219-2012, según
8 enmendada, conocida como “Ley de Fideicomisos”, para que lea como sigue:

9 “Artículo 5-A. — *Subsanación limitada de la inscripción de fideicomisos testamentarios.*

10 *Cuando un fideicomiso testamentario no haya sido notificado o inscrito oportunamente en*
11 *el Registro Especial de Fideicomisos, cualquier persona con interés jurídico podrá solicitar al*
12 *Tribunal de Primera Instancia autorización para su inscripción tardía, siempre que se cumplan*
13 *los requisitos establecidos en este Artículo.*

14 *Para fines de este Artículo, se considerará persona con interés jurídico el fiduciario*
15 *designado, el fiduciario sustituto, el albacea, el ejecutor de la herencia, un fideicomisario, heredero,*
16 *legitimario, acreedor con interés legítimo, administrador judicial de la herencia o cualquier otra*
17 *persona que demuestre interés directo en la validez, administración o cumplimiento del fideicomiso*
18 *testamentario.*

19 *El tribunal podrá autorizar la inscripción tardía de un fideicomiso testamentario*
20 *únicamente cuando determine, mediante resolución fundamentada, que concurren todas las*
21 *circunstancias siguientes:*

1 (a) que la voluntad de constituir el fideicomiso surge clara, expresa y suficientemente
2 determinada del testamento otorgado conforme a las solemnidades exigidas por ley;

3 (b) que el fideicomiso testamentario contiene, o permite determinar razonablemente, los
4 elementos esenciales requeridos por esta Ley, incluyendo el propósito del fideicomiso, los bienes o
5 derechos fideicomitidos o los criterios para su determinación, el fiduciario o el mecanismo para su
6 designación, y el fideicomisario o fideicomisarios;

7 (c) que la falta de notificación o inscripción respondió a omisión formal, inadvertencia,
8 error notarial, error administrativo, desconocimiento razonable, trámite sucesoral inconcluso o
9 causa justificada, y no a fraude, simulación, ocultación, mala fe o intención de evadir derechos de
10 terceros;

11 (d) que la inscripción tardía no afecta sustancialmente la legítima, derechos hereditarios,
12 derechos de fideicomisarios, derechos de acreedores, derechos de terceros de buena fe ni actos
13 jurídicos válidamente realizados antes de la solicitud de subsanación;

14 (e) que no existe controversia sustancial sobre la autenticidad del testamento o sobre la
15 existencia de la disposición fiduciaria cuya inscripción se solicita; y

16 (f) que la subsanación resulta compatible con la voluntad testamentaria y con los fines de
17 esta Ley.

18 La solicitud de inscripción tardía deberá presentarse mediante petición juramentada ante
19 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior correspondiente al último domicilio del causante
20 o al lugar donde se tramite la sucesión. La petición deberá acompañarse de copia certificada del
21 testamento, certificación negativa o constancia emitida por la Oficina de Inspección de Notarías
22 sobre la ausencia de inscripción, identificación de los fiduciarios, fideicomisarios, herederos y

1 legitimarios conocidos, y cualquier documento necesario para acreditar los elementos esenciales del
2 fideicomiso

3 El promovente deberá notificar la solicitud a los fiduciarios designados, fideicomisarios,
4 herederos, legitimarios, albacea, ejecutor de la herencia, administrador judicial, acreedores
5 conocidos con interés legítimo y cualquier otra persona que el tribunal estime necesaria para
6 proteger derechos potencialmente afectados.

7 El tribunal podrá resolver la solicitud mediante expediente cuando no exista oposición ni
8 controversia sustancial de hechos. De existir oposición, alegación de perjuicio, señalamiento de
9 fraude, controversia sobre la voluntad testamentaria o duda razonable sobre los elementos
10 esenciales del fideicomiso, el tribunal celebrará vista evidenciaria limitada.

11 Si el tribunal autoriza la inscripción tardía, concederá un término no mayor de treinta (30)
12 días para presentar ante la Oficina de Inspección de Notarías la documentación requerida para la
13 inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos. Dicho término podrá prorrogarse por justa
14 causa, mediante resolución fundamentada.

15 La inscripción tardía autorizada bajo este Artículo tendrá efecto desde la fecha en que se practique
16 la inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos, salvo que el tribunal, para proteger la
17 voluntad testamentaria y evitar un resultado injusto, disponga otro efecto limitado que no
18 menoscabe derechos adquiridos de terceros de buena fe, legitimarios, fideicomisarios, herederos o
19 acreedores.

20 La subsanación autorizada bajo este Artículo no podrá utilizarse para:

21 (a) crear un fideicomiso que no surja expresamente del testamento;

22 (b) alterar los términos sustantivos dispuestos por el testador;

(c) *sustituir la voluntad testamentaria por la voluntad del albacea, fiduciario, heredero o cualquier tercero;*

(d) *convalidar actos realizados con fraude, simulación, ocultación, mala fe o perjuicio sustancial;*

(e) *afectar la legítima o derechos hereditarios protegidos por ley;*

(f) *perjudicar derechos adquiridos por terceros de buena fe antes de la inscripción tardía;*

(g) *validar la enajenación o gravamen de bienes hereditarios realizada sin autoridad testamentaria, consentimiento requerido o autorización judicial; ni*

(h) *limitar la facultad del tribunal para declarar la nulidad del fideicomiso cuando proceda conforme a derecho.*

Cuando la omisión de notificación o inscripción sea atribuible al notario autorizante, fiduciario, albacea, executor de la herencia o cualquier otra persona obligada a gestionar la inscripción, la autorización de inscripción tardía no impedirá la imposición de responsabilidad civil, disciplinaria, ética, fiduciaria, sucesoral o administrativa que proceda conforme a derecho.

El tribunal podrá imponer costas, honorarios, sanciones o medidas correctivas cuando determine que la omisión de inscripción, la oposición a la subsanación o la gestión posterior del fideicomiso respondió a temeridad, negligencia crasa, mala fe, conflicto de intereses o incumplimiento de deberes fiduciarios.

Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la facultad del Tribunal de Primera Instancia para examinar la validez del testamento, la capacidad del testador, la licitud del propósito fiduciario, la determinación de bienes fideicomitidos, la protección de la legítima, la conducta del

1 *fiduciario, las facultades del albacea o cualquier otra controversia sucesoral o fiduciaria que deba*
2 *resolverse conforme a derecho.*

3 *La Oficina de Inspección de Notarías adoptará, conforme a la reglamentación aplicable, los*
4 *procedimientos administrativos necesarios para recibir, tramitar y anotar las inscripciones tardías*
5 *autorizadas judicialmente bajo este Artículo.”*

6 Sección 3. — Aplicabilidad.

7 Esta Ley aplicará a los fideicomisos testamentarios otorgados antes o después de
8 su aprobación, siempre que no exista sentencia final y firme declarando su nulidad por
9 falta de inscripción en el Registro Especial de Fideicomisos.

10 En los casos pendientes ante los tribunales a la fecha de vigencia de esta Ley,
11 cualquier parte con interés jurídico podrá solicitar la aplicación del procedimiento
12 dispuesto en el Artículo 5-A de la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, siempre que
13 ello no afecte derechos adquiridos, determinaciones finales y firmes, ni principios de cosa
14 juzgada.

15 Nada de lo dispuesto en esta Ley autorizará la reapertura de casos adjudicados
16 por sentencia final y firme antes de su vigencia.

17 Sección 4. — Reglamentación.

18 La Oficina de Inspección de Notarías de la Rama Judicial podrá adoptar o
19 enmendar la reglamentación, formularios, instrucciones administrativas o
20 procedimientos internos necesarios para implementar las disposiciones de esta Ley.

21 Dicha reglamentación deberá atender, sin limitarse a, los documentos mínimos
22 requeridos para practicar una inscripción tardía autorizada judicialmente, la forma de

1 anotar la resolución del tribunal, los mecanismos de certificación, el contenido de la
2 constancia registral y cualquier otro asunto necesario para preservar la confiabilidad del
3 Registro Especial de Fideicomisos.

4 Sección 5. — Cláusula de separabilidad.

5 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, artículo, disposición,
6 sección o parte de esta Ley fuere declarada nula, inválida o inconstitucional por un
7 tribunal con jurisdicción, dicha determinación no afectará ni invalidará las restantes
8 disposiciones de esta Ley. La Asamblea Legislativa declara que habría aprobado esta Ley
9 y cada una de sus disposiciones independientemente de la parte que se declare nula,
10 inválida o inconstitucional.

11 Sección 6. — Vigencia.

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.